

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1318/2536

ธนาคาร กสิกร ไทย

นาง สุดาตวงหรือบุษบา บุนนาค กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 209, มาตรา 292

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ แต่ศาลชั้นต้นยกคำขอให้พิจารณาใหม่เสีย และมีได้แจ้งคำสั่งให้งดการบังคับคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292(1) ประกอบด้วยมาตรา 209 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดได้ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่งดการขายทอดตลาดจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสี่ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้แก่โจทก์แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 2 เพื่อชำระหนี้ กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 27 สิงหาคม 2533

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ในวันกำหนดขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องนายอภินิษฐ์ แก้วพรสวรรค์ เป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้ในราคา 2,800,000 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ในวันขายทอดตลาดจำเลยทั้งสองได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ไว้แล้ว ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดไปจึงเป็นการไม่ชอบและราคาที่ขายนั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าความจริง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ จึงไม่มีเหตุที่จะให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อน จำเลยเองก็ทราบวันขายทอดตลาดทรัพย์สินดี แต่ก็ไม่ได้เข้าสู้ราคาหรือนำคนอื่นมาสู้ราคาแต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่สุจริตจึงเป็นการขายโดยชอบไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาอีกประการหนึ่งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาใหม่แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้อุทธรณ์ฎีกา หากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 พิจารณาใหม่ได้ การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งกระทำไปโดยทราบว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ แต่ศาลชั้นต้นได้ยกคำขอให้พิจารณาใหม่เสียแล้วและมีได้แจ้งคำสั่งให้งดการบังคับคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(1) ประกอบด้วยมาตรา 209 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดได้ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่งดการขายทอดตลาดจึงชอบแล้วที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>